

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 60 del 06/02/2024 COPIA
---	--	---

DETERMINAZIONE N. 5 del 06.02.2024

Oggetto: Liquidazione compensi professionali avv. Massimo Pultrone – Opposizione atto di citazione in riassunzione proposto davanti al Tribunale di Catanzaro da Musolino Graziella.

IL DIRIGENTE

Segreteria Generale

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 15 del 02.08.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023-2025;
- con deliberazione n. 16 del 02.08.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamate:

la deliberazione n. 31 del 04.03.2017, adottata dalla Giunta comunale, con cui si emanava apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Contenzioso affinché il Comune di Squillace proponesse opposizione all'atto di citazione in riassunzione ex art. 669 octies e 688 c.p.c. proposto da Musolino Graziella, davanti al Tribunale civile di Catanzaro;

la determinazione adottata dal Responsabile del Servizio Contenzioso, con cui, in ossequio alla citata deliberazione giuntale, risulta conferito incarico professionale all'avv. Massimo Pultrone del foro di Catanzaro;

Considerato che l'avv. Massimo Pultrone, ha richiesto il pagamento a saldo, in relazione al giudizio su indicato;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui *“la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”*;

Ritenuto di dover provvedere nel merito, liquidando, ai sensi del richiamato art. 184 del TUEL, nei confronti dell'avv. Massimo Pultrone, la somma complessiva di € 3.647,80 al lordo di accessori di legge (CAP 4% + spese generali 15% + IVA 22%);

Vista la fattura n. 3/FE, in data 31.01.2024 per la somma complessiva di € 3.647,80 al lordo di accessori di legge (cap 4% + spese generali 15% + IVA 22%), a titolo di saldo per compensi professionali relativi alla difesa nel giudizio di opposizione all'atto di citazione in riassunzione ex art. 669 octies e 688 c.p.c. proposto da Musolino

Graziella davanti al Tribunale civile di Catanzaro;

Visti :

gli artt. 107, 147 bis e 184 del d.lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.R. n.62/2013;

il d.lgs. 33/2013;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto in premessa;

di liquidare – a titolo di saldo, per il compenso professionale relativo alla difesa nel giudizio di opposizione avverso all'atto di citazione in riassunzione ex art. 669 octies e 688 del c.p.c. proposto da Musolino Graziella davanti al Tribunale civile di Catanzaro contro il Comune di Squillace - la somma complessiva di € 3.647,80 compresi accessori, in favore dell'avv. Massimo Pultrone, del foro di Catanzaro;

di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, su conto corrente intestato al medesimo professionista, con IBAN: ...OMISSIS..., come da fattura n. 3/2024;

di dare atto che la spesa trova imputazione sul Cap. 87 del redigendo bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per l'ordinazione dei pagamenti;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs 267/2000.

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo

IL DIRIGENTE

F.TO avv. Giuseppina Ferrucci

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

\ Bilancio esercizio:

Impegno:

Intervento:

Squillace,

Il Responsabile del Settore

F.TO dott. Pasquale Muccari

è copia conforme all'originale.

Squillace, li



Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci